

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.  
N° 598 del 07/12/2022

## COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

### DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 299 del 07/12/2022

**OGGETTO:**

Gara d'appalto con Procedura Negoziata, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.-

Servizio di "*Manutenzione Ordinaria della rete idrica pubblica comunale*" – Durata anni due (Annualità 2023/2024).

CUP: C85H22001680004 CIG: 9537332757 Imp. .... Cap. 546 – Cod. 0904103

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**Premesso che:**

-si rende necessario garantire il servizio di "Manutenzione ordinaria della rete pubblica idrica" per anni due (2023 - 2024);

-per le finalità di cui sopra, ai fini dell'individuazione di un operatore economico per l'affidamento del servizio di che trattasi, si procede con l'avvio di una procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

**Ritenuto di:**

-procedere all'indizione di gara ad evidenza pubblica ai fini dell'individuazione di un operatore economico per l'affidamento di un contratto del servizio di cui in oggetto;

-indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, per individuare il contraente al quale affidare il servizio di "Manutenzione ordinaria della rete pubblica idrica" per anni due (2023 - 2024);

-espletare la procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto in modalità interamente telematica, attraverso la piattaforma telematica di E-Procurement "TUTTOGARE";

**Precisato che:**

-per l'appalto in oggetto, l'affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

-con l'esecuzione del contratto si intende affidare il servizio di "Manutenzione ordinaria della rete pubblica idrica" per anni due (2023 - 2024);

-la durata del contratto è stabilita in anni due a partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna (o eventuale consegna sotto riserva di legge) prevedendo la facoltà per la stazione appaltante di recedere, dopo il periodo di prova stabilito in un anno, nel caso ritenesse il servizio offerto non soddisfacente;

**Ritenuto** di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

1. le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
2. il Codice Unico di Progetto (CUP) è: C85H22001680004;
3. il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto da questa Stazione Appaltante è 9537332757;

**Considerato** che il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante, nella persona di: Arch. Antonio Macaluso è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;

**Richiamato** l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a. il fine che il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Visto**, altresì, l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prescrive che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di*

contrarre..... Omissis ..... individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto l'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che l'intervento è finanziato con fondi comunali, per mesi ventiquattro, a decorrere dalla data di consegna del servizio, di cui al seguente quadro economico:

| ANNI DUE - (annualità 2023/2024)               |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>A) Lavori a base d'asta</b>                 |                    |
| A1) Lavori                                     | € 66.090,90        |
| A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso     | € 3.000,00         |
| <b>Importo Lavori</b>                          | <b>€ 69.090,90</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b> |                    |
| B1) IVA sui lavori (10%)                       | € 6.909,09         |
|                                                |                    |
| <b>Importo Totale Intervento (24 mesi)</b>     | <b>€ 76.000,00</b> |

Rilevato che per l'affidamento del servizio suddetto è stata scelta una procedura ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Dato atto che:

-l'appalto in oggetto è a CORPO, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lettera d) del D.lgs. n. 50/2016;

-il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo offerto mediante offerta di ribasso sul prezzo posto a base di gara, secondo la procedura di cui all'art. 95, comma 4, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016;

Visti il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto ed i relativi allegati;

Visto l'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, che:

-il contratto che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario dell'appalto ha come fine il servizio di: "Manutenzione ordinaria della rete pubblica idrica" per anni due (2023 - 2024);

-l'oggetto del contratto è il servizio di: "Manutenzione ordinaria della rete pubblica idrica" per anni due (2023 - 2024);

-la forma è quella scritta: atto pubblico amministrativo, firmato in modalità elettronica;

-le clausole ritenute essenziali sono contenute negli atti di gara che, con la presente determinazione, si vanno ad approvare;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.lgs n. 163/06 e s.m.i.", per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C. n. 13 del 14.2.1999 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

#### D E T E R M I N A

la narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

1. **di approvare** lo schema della lettera di invito, il disciplinare, il capitolato speciale d'appalto ed i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di indire** gara d'appalto aggiudicata mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con

aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

3. **di approvare** lo schema della lettera di invito e l'elenco delle ditte, in numero non inferiore a cinque, selezionati dall'elenco di operatori economici della piattaforma ASMECOMM, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
4. **di dare mandato** al RUP di diramare la lettera di invito ad un numero di O.E. non inferiore a cinque, di cui all'allegato elenco da tenere secretato per ovvi motivi di concorrenza, che sarà reso pubblico, successivamente, all'esito della procedura di gara con gli avvisi previsti dalla normativa vigente;
5. **di stabilire** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
6. **di pubblicare** il bando di gara in oggetto, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 all'albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali nonché sulla piattaforma di e-procurement;
7. **di impegnarsi**, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, affinché tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. **di provvedere** alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di e-procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 76, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.50/2016;
9. **di dare atto** che il Codice Identificativo Gara della presente procedura è il seguente: 9537332757;
10. **di dare atto** che a tale affidamento è stato attribuito il codice CUP: C85H22001680004;
11. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;
12. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
13. **di dare atto** che il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.134, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
14. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di Legge;
15. **di dare mandato** al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonio Macaluso, di provvedere a tutti gli atti consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
f.to (arch. Antonio Macaluso)

---

#### SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

---

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 546 – Cod. 0904103 del bilancio corrente.

Squillace, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_

L'Impiegato Responsabile

f.to

---

Copia conforme all'originale

Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(arch. Antonio Macaluso)

